

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/54/25

הצעת חוק מתן סמכויות פיקוח והסמכת מפקחים ופקחים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

תיקון חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ –
חיים (הגנה על בעלי
חיים)

(1) בסעיף 5(א), ברישה, במקום "השר רשאי להסמך" יבוא "השר
יסמך";

(2) בסעיף 6, במקום "הממונה או מפקח" יבוא "הממונה, שוטר לרבות
שוטר במדור להגנת הסביבה של משטרת ישראל, או מפקח".

תיקון חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–
המקומיות (אכיפה
סביבתית –
סמכויות פקחים) 2008² –

(1) בסעיף 1, בהגדרה "רשות מקומית" אחרי "איגוד ערים שעיקר עיסוקו
שמירה על איכות הסביבה" יבוא "או וטרינריה";

(2) בסעיף 2(א), אחרי "איגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על איכות
הסביבה" יבוא "או שעיקר עיסוקו וטרינריה";

(3) אחרי סעיף 22 יבוא:

"חובת הסמכה של 23. ראש רשות מקומית שהיא רשות מקומית גדולה או
פקחים איגוד ערים שעיקר עיסוקו וטרינריה יסמך
פקחים, בהתאם לסעיף 3, לביצוע חיקוקי הסביבה
שבפריט 11 לתוספת, בתוך ארבעה חודשים מיום
תחילתו של חוק מתן סמכויות פיקוח והסמכת

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

דברי הסבר

אין חולק על החובה המוסרית והחוקית להגן על בעלי חיים ולצמצם ככל הניתן את סבלם. חובה זו מוסדרת בחוקים שונים ובראשם חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994 (להלן – חוק צער בעלי חיים).

חוק צער בעלי חיים מפרט את המעשים המוגדרים כהתעללות בבעלי חיים מתוך מטרה לשמור על שלומם וחיייהם של בעלי חיים, ככל הניתן, ולמנוע תופעות פסולות של התעללות ומעשי זוועה נוספים. עם זאת, בגלל מחסור במפקחים, כתוצאה מחוסר הסמכה בידי שר החקלאות והרשויות המקומיות, נותר החוק ללא אכיפה מספקת. מעשים רבים של התעללות בבעלי חיים אינם מטופלים ואף אינם מדווחים כלל.

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008, מחייב רשויות מקומיות לאכוף, בין היתר, את חוק צער בעלי חיים ותקנותיו. בפועל, מונו וטרינרים רשותיים בודדים כפקחים לפי חוק זה (למשל במחלקות הווטרינריות של ירושלים ובאר שבע), ואין אף עובד ביחידות הפיקוח העירוניות (שאינו וטרינר) שהוסמך לאכוף את חוק צער בעלי חיים. גם במקומות המעטים שבהם הוסמכו פקחים, כמעט שאין הפעלה של סמכויות הפיקוח, ולא ידוע ולו על מקרה אחד של העמדה לדין באמצעות רשות מקומית.

לפי החלטת הממשלה מספר 833 מיום 13.12.2015 היה על שר החקלאות להסמיך עוד בשנת 2016 מפקחים ממושרדו ומהמשרד להגנת הסביבה. לפי אותה החלטה נדרש מנהל השירותים הווטרינריים לקדם הסמכת מפקחים מבין הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות. בפועל, לא הוסמכו מפקחים במשרדים נוספים או ברשויות המקומיות.

מוצע להוסיף באופן מפורש את סמכותם של שוטרים להפעיל סמכויות אכיפה לפי חוק צער בעלי חיים. כמו כן, מוצע לחייב את כל ראשי הרשויות המקומיות הגדולות וכן את איגודי הערים לווטרינריה להסמיך פקחים עירוניים לצורך אכיפתו של חוק צער בעלי חיים. זאת, כדי להגביר את האכיפה בנושא ואת יעילותה, ולהגן על שלומם של בעלי החיים מפני התעללויות וסבל מיותר.

פקחים עירוניים מכירים היטב את הרשות המקומית בה הם מועסקים או מתגוררים, ויש להם יכולת רבה הרבה יותר מזו של מפקחי משרד ממשלתי לאכוף את החוק ביעילות. כן מוצע לחייב את ראש רשות מקומית שהיא רשות מקומית גדולה או איגוד ערים שעיקר עיסוקו וטרינריה להסמיך פקחים ברשויות מקומיות כאמור בתוך זמן קצוב, וכך להעניק "עיניים ואוזניים" לאכיפת החוק בכל פינה בארץ, היות והפקחים העירוניים מכירים היטב את הרשות המקומית שבה הם מועסקים או מתגוררים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/323/24).

הצעת החוק זהה לפ/323/24 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)